

1500549-80.2021.8.26.0104

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Octavio Santos Antunes

Comarca: Cafelândia

Foro: Foro de Cafelândia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCIO JOSÉ RODRIGUES XAVIER

Juiz de Direito: Dr. Octavio Santos Antunes

Vistos.

MÁRCIO JOSÉ RODRIGUES XAVIER, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006, observando-se, ainda, o disposto na Lei n.º 8.072/1990, pois consta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cafelândia

Foro de Cafelândia

Vara Única

Avenida Dionisia Zucchi, 330, Cafelandia - SP - cep 16503-034

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500549-80.2021.8.26.0104 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital n.º:

1500549-80.2021.8.26.0104

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCIO JOSÉ RODRIGUES XAVIER

Juiz de Direito: Dr. Octavio Santos Antunes

Vistos.

MÁRCIO JOSÉ RODRIGUES XAVIER, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006, observando-se, ainda, o disposto na Lei n.º 8.072/1990, pois consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de outubro de 2021, por volta das 16:20 horas, na Rua Renato Bertoni, nº 176, Cantinho do Céu, na cidade de Guarantã, nesta comarca de Cafelândia/SP, o réu trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, 03 (três) pedras de maconha, com peso de 37,33 gramas, 22 (vinte e dois) papелotes de cocaína, com peso de 77,02 gramas, 27 (vinte e sete) pedras de crack com peso de 05,91 gramas e 09 (nove) microtubos do tipo "Eppendorf" contendo cocaína com peso de 02,17 gramas.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva por decisão, em 28/10/2021

(fls.54/55), sobrevindo a v. Decisão de fls. 99/102 nos autos de HC nº 2254870-

45.2021.8.26.0000, 16ª Câmara de Direito Criminal do Eg. TJSP, de Relatoria do Exmº

Dr Des. Guilherme de Souza Nucci, que deferiu liminar de liberdade provisória com

aplicação de medidas cautelares diversas da Prisão.

O acusado, devidamente notificado, apresentou resposta preliminar e pugnou pelo exame de dependência toxicológico, a fim de que seja provado a dependência do acusado e, por fim, optou por manifestar-se acerca do mérito em sede de alegações finais.

Recebida a denúncia em 27 de janeiro de 2022, foi inferido pedido para instauração de incidente de dependência toxicológico, diante inexistência de elementos acerca da necessidade da prova pericial.

Durante a instrução, foram inquiridas as testemunhas de acusação Alex Fabiano de Souza Marques e Paulo César de Araujo, e a testemunha de defesa Juan Carlos de Almeida Nunes, sendo o acusado interrogado

Como esclareceu a testemunha de acusação, Alex Fabiano de Souza Marques, no dia dos fatos, a equipe estava em patrulhamento no local, avistaram Márcio, o qual é conhecido por tráfico de drogas. O réu assim que avistou a viatura, correu. Conseguiram abordá-lo, e verificaram que tinham bastantes denúncias contra ele no bairro, por parte da população. Com o réu foi localizada uma pochete, com a drogas que foram citadas no processo, além de 180 reais. Ele disse que era proveniente da venda, que a cocaína era vendida em 3 pacotes, o pacote grande era vendido por R\$ 100,00 reais, médio por R\$ 50,00 reais e o menor por R\$ 10,00 reais, além da maconha era vendida por R\$50,00 reais a porção e a porção de crack por R\$ 10,00 reais. Na delegacia foi dado voz de prisão para o réu. A testemunha disse que as denúncias eram feitas por moradores locais, que não se identificavam e não formalizam a denúncia por medo.

No mesmo sentido, a testemunha Paulo César de Araújo, disse que no dia dos fatos, estavam em patrulhamento no Município de Guarantã/SP, e quando entraram na rua Cantinho do Céu, o réu saiu correndo. Conseguiram abordá-lo, e com ele acharam uma pochete, com as drogas descritas no BO, e ao questiona-lo, confessou o crime. Tinha uma quantidade grande de droga, em diversos tipos de tamanho, fracionados para venda.

A testemunha de Defesa, Juan Carlos de Almeida, disse que no dia estava na casa de uma prima e presenciou que os policiais estavam abordando o réu, dentro de sua residência, na área da casa. A testemunha disse que viu que Márcio saiu algemado da casa e que viu outros policiais na casa de cima da que o réu estava. Que no momento da abordagem, Márcio estava dentro da casa dele e que não se lembra de ter visto se o réu tinha alguma pochete, viu algo com os policiais, mas não sabe dizer o que era. Inquirido disse que acha que a casa em que o réu estava era de "algum parente".

Interrogado em juízo, o réu alegou que é dependente químico, faz uso de cocaína, e atualmente encontra-se desempregado. Que no dia ele tava "tomando uma" com o seu tio e a viatura passou na frente da casa que é de esquina, fizeram abordagem e não acharam nada com ele. Disse que um policial ficou com ele e o outro saiu de dentro da casa em que ele estava e foi até a outra casa, casa esta que está abandonada. O segundo policial veio com uma pochete na mão e disse ao réu que se ele não assumisse a sua propriedade ia quebrar as suas pernas e nunca mais ele andaria, iria bater nele. Inclusive, alegou que os policiais quebraram o seu aparelho celular no seu rosto e que o dinheiro que foi achado era do seu salário. Disse que o material achado não é dele. Interrogado disse que se a droga fosse sua, teria usado, pois é usuário de entorpecentes e gosta da química.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência ação, condenando o acusado nos termos citados na denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu que o réu seja absolvido com fulcro no artigo 386,VII do CPP, como medida de justiça.

É o relatório. Fundamento e decido.

O presente feito encontra-se em termos para análise de mérito, tendo em vista a ausência de nulidades procedimentais e de quaisquer questões preliminares e prejudiciais que mereçam análise. A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas, previsto no caput do art. 33 da Lei de Drogas, resultou fartamente comprovada, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), do boletim de ocorrência (fls. 09/13), dos autos de exibição e apreensão (fls. 18/19), do laudo de constatação prévia (fls. 26/37) e do

laudo definitivo de entorpecentes (fls. 159/161), além dos depoimentos das testemunhas de acusação.

Não existem dúvidas a respeito da prática do tráfico na modalidade "vender". A quantidade de entorpecentes apreendida torna indubitável o intuito de traficância, estando demonstrada pelo auto de exibição e apreensão que apontou 03 (três) pedras de maconha, com peso de 37,33 gramas, 22 (vinte e dois) papелotes de cocaína, com peso de 77,02 gramas, 27 (vinte e sete) pedras de crack com peso de 05,91 gramas e 09 (nove) microtubos do tipo "eppendorf" contendo cocaína com peso de 02,17 gramas. A variedade dos entorpecentes e porções, como estavam acondicionadas, indica que se destinava à venda de usuários, prejudicando a saúde dessas pessoas.

A autoria, por seu turno, encontra-se bem delineada, notadamente pelos coerentes depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, bem como pelas evidências fáticas consistentes no acondicionamento dos entorpecentes no interior da pochete encontra com o réu, ainda pelo próprio depoimento prestado pelo réu em sede policial que disse tratar-se produto para comercialização, inclusive disse que vendia o saquinho plástico zipado, tamanho grande por R\$100,00 (cem reais) cada e o tamanho médio por R\$50,00 (cinquenta reais) cada, a pedra de crack por R\$10,00 (dez reais) cada, a pedra de maconha por R\$50,00 (cinquenta reais) cada e o "eppendorf" com cocaína por R\$10,00 (dez reais) cada.

Cumprе consignar que não há razão para desabonar os depoimentos dos agentes estatais, já que trouxeram informações relevantes acerca da dinâmica delitiva e não há indícios de imputação falsa do delito ao acusado.

O acusado em juízo modificou a sua versão, negando a autoria delitiva, dizendo que o policial militar Alex saiu da casa abandonada com a pochete e pediu para que ele assumisse a autoria do objeto, senão iria quebrar as suas pernas. Suas declarações são desnecessárias no caso concreto, pois as circunstâncias da abordagem policial reveladas pelo auto de apreensão e pelas declarações das testemunhas de acusação já bastam para a formação da convicção judicial.

A intenção do tráfico ilícito de drogas restou deveras comprovada, em razão do acondicionamento dos entorpecentes, sua variedade e das circunstâncias da apreensão. Consoante ensina Guilherme de Souza Nucci, "para a correta tipificação da conduta, é fundamental que se verifiquem os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade, avaliação do local, condições gerais, circunstâncias que envolvem a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (Leis penais e processuais penais comentadas. 2ª ed. São Paulo: RT, p. 307).

Provados os fatos descritos na denúncia, não havendo dúvidas sobre a prática de ato de tráfico de entorpecentes, mister a condenação por infração ao artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Então, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase de dosimetria da pena, em análise às diretrizes previstas nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, não estão presentes circunstâncias judiciais negativas, mantendo-se a pena base de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, não existe circunstâncias agravantes, presente, contudo, a circunstância atenuante da menoridade penal (artigo 65, inciso I, do CP). A pena, porém, permanece inalterada, eis que fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, não se aplica a causa de diminuição de pena (artigo 33, §4º, da Lei de Drogas), eis que o réu estava munido de variedade de entorpecentes, ainda pela sua declaração do valor que venderia cada droga, inclusive indicando o valor exato do saquinho que é determinado por tamanho (tamanho grande por R\$100,00 (cem reais) cada e o tamanho médio por R\$50,00 (cinquenta reais) cada, a pedra de crack por R\$10,00 (dez reais) cada, a pedra de maconha por R\$50,00 (cinquenta reais) cada e o "eppendorf" com cocaína por R\$10,00 (dez reais) cada), indicativo de que não se tratava de empreitada eventual, ao contrário, era exercida de forma habitual como forma de seu sustento. Assim, mantenho a pena fixada na fase anterior, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. O valor do dia multa será no mínimo legal, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 43 da Lei n. 11.343/06.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime

semiaberto, em razão do lapso dilatado. Incabível sua substituição por penas restritivas de direitos ou mesmo sua suspensão, pelo mesmo motivo. Embora jovem, o réu apresentou comportamento dissimulado, criando uma versão absurda para acusar os policiais de forjarem o crime. Seu comportamento revela que apenas a privação de liberdade será capaz de incentivá-lo a abandonar a criminalidade e adotar meios honestos para prover seu sustento.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu MÁRCIO JOSÉ RODRIGUES XAVIER, identificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. O réu poderá aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, observando as medidas cautelares fixadas no HC 2254870-45.2021.8.26.0000.

Decreto o perdimento em favor da União dos objetos e valores apreendidos, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06. Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observada gratuidade que ora defiro.

Após o trânsito em julgado, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, III da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Com o trânsito em julgado, fica também autorizada a destruição dos entorpecentes apreendidos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cafelândia, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA